

1501808-02.2020.8.26.0604

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Nova Odessa

Foro: Foro de Nova Odessa

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... seria a mesma motocicleta envolvida no roubo. Informou que deixaram de acompanhar o veículo roubado e passaram a seguir a motocicleta e logo fizeram a abordagem. Contou que abordou os dois ocupantes da moto e os informou sobre o roubo que ocorrera momentos antes, cientificou a vítima e, posteriormente, foram à base de Nova Odessa com os dois indivíduos que estavam na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nova Odessa

Foro de Nova Odessa

1ª Vara Judicial

Avenida João Pessoa, nº 1300 - Bosque dos Cedros

CEP: 13380-094 - Nova Odessa - SP

Telefone: (19) 3399-4118 - E-mail: novaodessa1@tj-sp.jus.br

1501808-02.2020.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501808-02.2020.8.26.0604

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO EDUARDO DA SILVA CLARO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

Caio Eduardo da Silva Claro, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 16 de novembro de 2020, por volta das 00h24, na Avenida Ampélio Gazzetta, nº 2.096, Jardim do Édem, nesta cidade e comarca, subtraiu para si, em concurso de agentes com três pessoas não identificadas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo VW Golf, de cor branca, de placas PUH-9D46, pertencente a Lucas Henrique Ignácio Autuori.

A denúncia foi recebida em 04 de dezembro de 2020 (fls. 82/83), réu foi citado (fls. 91) e apresentou resposta à acusação (fls. 95/111).

Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 115/116) e, por decisão de fls. 156/158, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento. Em audiência procedeu-se às oitivas das testemunhas e ao interrogatório do réu posteriormente. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, nos exatos termos da denúncia, tendo em vista que foi devidamente comprovada a materialidade e autoria do delito. Em relação à dosimetria da pena, disse não vislumbrar elementos para a aplicação de pena acima do mínimo legal.

Por sua vez, a defesa postulou a absolvição do acusado em razão da ausência de provas suficientes para embasar a condenação, aduzindo que o réu não poderia estar

em dois locais ao mesmo tempo.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/08), boletim de ocorrência (fls. 10/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13 e fls. 14), pelo auto de reconhecimento (fls. 15 e fls. 16) e demais provas juntadas aos autos.

A autoria é indubitosa.

A vítima, Lucas Henrique Ignácio Autuori, declarou em solo policial que, na data dos fatos, por volta de 00h20, ao estacionar seu veículo VW Golf, de cor branca, placas PUH9D46, acompanhado de sua noiva, foi dominado por uma pessoa do sexo masculino, de cor branca, "meio" gordo, trajando camiseta clara, bermuda florida e chinelo, que desceu de uma motocicleta branca e vermelha, permanecendo o outro indivíduo na moto e, por isso, não o viu. Disse que o rapaz que o dominou portava arma de fogo e mandou que ele e sua acompanhante descessem e, enquanto deixavam o veículo, teria ele efetuado um disparo com a arma, não atingindo ninguém, contudo. Contou que entraram em sua pizzaria e, logo em seguida, o réu teria retornado, pois não estaria conseguindo sair com o carro. Relatou que voltou ao carro, ligou-o e, assim, o réu saiu com o carro e o outro com a motocicleta. Informou que telefonou para a Polícia Militar e comunicou o roubo sofrido e, passados 08 minutos, a polícia comunicou que houve a prisão de dois suspeitos em Sumaré, dentre os quais reconheceu somente o "gordinho" (sic), que seria o ora acusado.

Em juízo, Lucas disse que é proprietário de pizzaria e possui unidades próximas uma da outra, por volta de 10 minutos de distância, bem como que no dia dos fatos estavam realizando a dedetização do estabelecimento localizado na cidade de Sumaré e depois encerrariam o expediente. Relatou que, enquanto trabalhava, observou uma motocicleta com dois ocupantes transitando em frente à pizzaria e que memorizou a cor da roupa dessas duas pessoas, assim como a cor da motocicleta, sendo branca e vermelha. Disse que finalizaram o serviço de dedetização, fecharam a pizzaria e foram para a outra unidade, localizada em Nova Odessa, por meio de seu automóvel. Contou que, ao estacionar o veículo no local, os mesmos indivíduos que avistou em Sumaré o abordaram em frente à unidade de Nova Odessa. Esclareceu que, enquanto um indivíduo permaneceu na motocicleta, o outro desceu e apontou a arma de fogo para ele e sua esposa e, nesse momento, um funcionário da dedetização, que estava parado atrás do veículo da vítima, viu a situação e saiu andando, no que o réu teria assustado e atirado em direção ao funcionário. Disse que entraram correndo para a pizzaria e que o acusado teria retornado, pois não sabia como ligar o veículo, e, portanto, foi até o carro, deu a partida e o réu se evadiu do local. Contou que, posteriormente, por volta de 10 minutos depois, a polícia encontrou o veículo. Informou que um dos indivíduos usava roupa colorida e a moto era branca e vermelha, além disso, se recorda que o autor do roubo usava um capacete de frente aberta, sendo possível visualizar seu rosto. Disse que foram embora com o carro e a motocicleta o seguindo e que conseguiu reconhecer o acusado como o autor do crime pelo seu rosto e pela fisionomia, chamando-o de "gordinho". Relatou que há uma hamburgueria do outro lado da avenida e, naquela ocasião, um dos funcionários daquele estabelecimento acionou a polícia, mas que ele também a contatou e, depois de 10 minutos, foi-lhe informado que dois suspeitos estavam detidos. Contou que, naquele momento, estava em sua casa e que os policiais foram até a sua casa com os dois indivíduos na viatura e de lá foram à delegacia e, lá chegando, foi colocado em uma sala, enquanto os dois suspeitos ficaram na rua e reconheceu somente um deles. Disse que se dirigiram à Polícia Civil de Sumaré e lá ele e seu irmão reconheceram o acusado. Declarou não se recordar exatamente, mas os suspeitos ainda vestiam as roupas da ocasião do crime, mas o que o fez reconhecê-lo foi o rosto, a fisionomia e a barba. Disse que, no momento do roubo, seu irmão e o 'pizzaiolo' estavam na calçada e viram toda a cena e, por isso, seu irmão conseguiu reconhecer o acusado como o autor. Revelou que, depois o ocorrido, conversou com o estabelecimento em frente (vizinho) e lhe disse que viu a motocicleta chegando ao local e acreditava ser uma brincadeira, mas depois percebeu o que de fato ocorreu e ligou para a polícia. Informou que nenhum pertence seu dentro do veículo foi

levado. Reconheceu novamente a autoria do crime, imputando ao réu ao visualizar sua foto em reconhecimento na delegacia de polícia, assim como reconheceu a roupa do acusado que utilizava na data dos fatos. Disse que quando estava em Sumaré, viu somente uma motocicleta, de cor branca e vermelha. Declarou que o reconhecimento não foi realizado em sua residência, mas que, na verdade, os policiais foram até sua casa e pediram que se dirigissem à delegacia de polícia em Nova Odessa para reconhecerem os indivíduos. Informou que reside em Nova Odessa, mesmo local onde o crime ocorreu. Confirmou que era uma moto branca e vermelha e que o autor do crime vestia uma camiseta que fazia alusão a um bairro, bem colorida e com uma bermuda branca e curta.

A testemunha Shelre Tais Rodrigues, ouvida na delegacia de polícia, disse que, na data dos fatos, após encerrarem as atividades na pizzaria na cidade de Sumaré, acompanhou a vítima para a outra unidade do estabelecimento, localizada na Ampélio Gazzetta, nº 2096, em Nova Odessa. Relatou que, logo que Lucas, a vítima, estacionou o veículo em que estavam, um rapaz "meio gordo" os abordou, trajando camiseta florida, bermuda florida e chinelos, que apontou uma arma de fogo e mandou que saíssem do veículo. Disse que, enquanto saíam do carro, alguém próximo ao veículo correu e o rapaz efetuou um disparo, não atingindo ninguém. Contou que ela e Lucas se refugiaram na pizzaria, momento em que o acusado teria retornado porque não estaria conseguindo ligar o veículo e, por isso, obrigou Lucas a voltar e dar a partida no automóvel, partindo o réu logo depois. Informou que havia outro indivíduo na motocicleta, mas que não foi possível visualizá-lo, pois não desceu da moto. Relatou que o fato foi comunicado à Polícia Militar e, passados 10 minutos, recebeu um telefonema da polícia comunicando que o veículo foi recuperado e dois suspeitos detidos. Disse que os suspeitos foram apresentados na delegacia e reconheceu o réu como aquele que efetivamente praticou o roubo.

Em juízo, Shelre relatou que, ao estacionar na frente da pizzaria em Nova Odessa, dois homens em uma moto chegaram com uma arma, exigindo que saíssem do carro. Contou que levantou as mãos e saiu de dentro do veículo e foi em direção ao interior da pizzaria, onde estavam todos abaixados em razão de um disparo efetuado anteriormente. Disse que, após curto período, o indivíduo retornou pedindo que Lucas ligasse o veículo, pois não estava conseguindo. Relatou que, ao ligar o carro, ambos os indivíduos foram embora, um dirigindo o automóvel e o outro na motocicleta. Declarou não se recordar a cor da moto, mas se lembra das características do autor do roubo, sendo um homem, "gordinho", moreno com barba cavanhaque e bigode. Informou que, no momento em que o acusado entrou na pizzaria, ele utilizava capacete com a frente aberta, sendo possível visualizar seu rosto. Disse não se recordar exatamente, mas que ele utilizava uma roupa colorida. Contou que registraram o boletim de ocorrência na mesma hora, foram à delegacia onde reconheceram o acusado. Informou que os policiais foram até onde residem com dois suspeitos no interior da viatura e foram até a delegacia para reconhecê-los, onde foram colocados em uma sala para realizar o reconhecimento dos suspeitos, que permaneceram do lado de fora. Disse que conseguiu reconhecer um deles, tendo a certeza de se tratar do réu. Declarou que no momento do reconhecimento, os suspeitos vestiam as mesmas roupas do momento do crime. Esclareceu que realizaram dois reconhecimentos, um primeiro efetuado na polícia militar e outro em uma sala específica. Reconheceu novamente o acusado como o autor do crime praticado, assim como sua roupa.

A testemunha e policial militar, Ketlin Aparecida Zuin, declarou na fase de investigação que se encontrava em serviço e, por volta de 00h30, por meio do COPOM, tomou conhecimento de um roubo ocorrido próximo a uma pizzaria situada na Avenida Ampélio Gazzetta, nº 2096, em Nova Odessa, realizado por quatro indivíduos em duas motocicletas, sendo uma de cor branca, sem placa, e outra de cor preta, emplacada, subtraindo o veículo VW Golf, de cor branca, placas PUH9D46, fugindo em seguida em direção ao bairro Jd. Picerno, em Sumaré. Informou que, em contato com a sede da Guarda Municipal de Nova Odessa, tiveram conhecimento de que houve monitoramento do veículo subtraído e das motocicletas. Disse que iniciaram o patrulhamento em busca do veículo roubado quando, pela Rua Estados Unidos, outros agentes policiais deram início ao acompanhamento do referido veículo pelas ruas do bairro Jd. Picerno, ato

contínuo outra viatura visualizou uma motocicleta de cor preta, de placa DGR-7906, com dois indivíduos que, ao notarem a viatura, tentaram se evadir, sendo abordados pela Rua Aroeiras, 73, Jd. Picerno. Relatou que a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o réu, sendo o condutor no momento da abordagem e, como passageiro, encontrava-se Flávio de Jesus Cruz, que não foi reconhecido pela vítima. Contou que o veículo VW Golf foi localizado abandonado e danificado pela Rua Santo Denadai Neto, no bairro Bordon, com os objetos da vítima em seu interior.

Em juízo, a testemunha Ketlin relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento quando recebeu um chamado via COPOM sobre um roubo ocorrido em uma pizzaria, transmitindo algumas informações como a presença de duas motocicletas. Disse que iniciou o patrulhamento, momento em que outra viatura começou a acompanhar o veículo roubado, em um bairro próximo, e se dirigiram em apoio. Declarou que, em determinado momento, avistou a motocicleta de acordo com as características informadas pela vítima e realizou a abordagem, levando os dois suspeitos para a delegacia em seguida, onde o réu foi reconhecido como o autor do crime. Disse que lhe foi informado pela central da polícia sobre uma motocicleta de cor preta, e sua placa, e outra de cor branca, sendo duas motocicletas envolvidas, portanto. Esclareceu que houve dois reconhecimentos, um ocorrido na Polícia Militar de Nova Odessa e outro na Polícia Civil. Descreveu como ocorreu o primeiro reconhecimento, onde a vítima ficou atrás de um vidro, dentro da delegacia, enquanto os suspeitos permaneceram em frente à viatura, do lado de fora. Informou que, do momento da condução dos suspeitos, não houve alteração de suas vestimentas no momento do reconhecimento. Disse que, ao ser informada sobre o crime, foi à pizzaria, colheu outras informações com as vítimas e partiram para o patrulhamento. Declarou não se recordar em qual cidade estava no momento do chamado, mas se lembrou de que estava na avenida de ligação entre Nova Odessa e Sumaré. Disse que o local onde os dois suspeitos foram abordados é na divisa entre os municípios de Nova Odessa e Sumaré, portanto para ir ao plantão policial de Sumaré, passam por Nova Odessa, que é mais próximo. Confirmou que realizaram primeiro o reconhecimento em Nova Odessa e o segundo em Sumaré. Revelou não ter participado do reconhecimento do acusado na Polícia Civil. Esclareceu que as ligações ficam gravadas no COPOM e conforme novas informações são colhidas essas vão "abastecendo" a ocorrência.

A testemunha, Leandro Ferreira de Azevedo, policial militar, ouvido em solo policial, corroborou com o depoimento prestado por Ketlin na seara inquisitiva. Ouvido em juízo, Leandro relatou que, na data dos fatos, estava em serviço e chegou ao seu conhecimento a ocorrência de um roubo ocorrido na cidade de Nova Odessa, em uma pizzaria e, por isso, foram até o local. Disse que, chegando no local, as vítimas relataram que quatro indivíduos em duas motos, uma de cor branca e outra de cor preta, subtraíram um VW Golf de cor branca e efetuaram um disparo no estabelecimento. Informou que, diante das informações, iniciaram o patrulhamento e, pelo bairro Jd. Picerno, outros policiais localizaram o veículo roubado e iniciaram o acompanhamento, enquanto sua equipe se dirigiu para prestar apoio e, em dado momento, avistaram uma motocicleta de cor preta, de placas DGE7906, que seria a mesma motocicleta envolvida no roubo. Informou que deixaram de acompanhar o veículo roubado e passaram a seguir a motocicleta e logo fizeram a abordagem. Contou que abordou os dois ocupantes da moto e os informou sobre o roubo que ocorrera momentos antes, cientificou a vítima e, posteriormente, foram à base de Nova Odessa com os dois indivíduos que estavam na motocicleta, local onde a vítima reconheceu o réu como o autor do roubo. Disse que o outro ocupante da motocicleta não foi reconhecido pela vítima e a outra testemunha, e o veículo roubado foi localizado próximo ao bairro Portal Bordon contendo os objetos da vítima em seu interior. Declarou que a viatura foi até o local dos fatos e a vítima informou o envolvimento de duas motocicletas no momento do roubo, avisando por meio do rádio tal informação. Disse não se recordar como uma das motos foi identificada. Contou que, antes da abordagem à motocicleta, já possuía a informação da placa dos suspeitos envolvidos no crime. Disse não se recordar o horário em que foi realizada a abordagem, assim como não se lembra sobre as declarações prestadas pelos ocupantes da motocicleta. Informou que, pelas cercanias do supermercado Santana, às vezes durante os finais de semanas, há um ponto de encontro entre pessoas, mas não se

recordou se os fatos ocorreram durante um final de semana. Contou que levou os dois indivíduos até a base policial em Nova Odessa, sendo que a vítima foi até o local e reconheceu o réu como o autor do roubo "sem sombra de dúvidas". Informou que a vítima não lhe deu a versão dos fatos, pois foi informado sobre a situação por meio do COPOM. Relatou que a informação sobre a placa e cor da moto lhe foi transmitida como suspeita de envolvimento no crime, sendo que uma era preta, emplacada, e a outra era branca, sem emplacamento. Contou que, após a abordagem dos dois indivíduos, fez contato com a vítima e essa foi até a base policial de Nova Odessa e ficou por lá aguardando, todavia, como estava com medo, não conseguiu reconhecer o acusado frente a frente, mas ambos os suspeitos, naquele momento, ficaram parados próximos à viatura de polícia e a vítima apontou um deles como o autor do crime. Afirmou que ambos estavam com suas roupas que vestiam no exato momento da abordagem. Disse não recordar se, antes de levar o acusado à delegacia, levou-o a outro lugar, no entanto o réu teria sido localizado próximo à divisa de município entre Sumaré e Nova Odessa, colocado na viatura e conduzido à base policial em Nova Odessa. Informou que não participou do reconhecimento do acusado, pois é motorista da viatura de polícia.

A testemunha, Flávio de Jesus Cruz, ouvida na delegacia de polícia, disse que, na data dos fatos, foi com alguns amigos a uma tabacaria, localizada no bairro São Bento, em Nova Odessa. Relatou que, por volta de 00h30, saiu daquele local e foi a pé até sua casa e, depois, foi para a Avenida Fuad Assef Maluf, próximo ao Supermercado Santana, onde reencontrou os amigos Caio Eduardo, ora acusado, e "Gegê", partindo depois de meia hora de carona na motocicleta conduzida por Caio. Contou que, quando chegaram em frente de sua casa, foi abordado pelos policiais militares. Declarou que não participou de roubo.

O réu Caio Eduardo da Silva Claro, ouvido na delegacia de polícia, declarou que, na data dos fatos, foi, na condução de sua motocicleta Honda CG-150, de placa DGR-7906, até uma tabacaria localizada no bairro São Bento, em Nova Odessa, onde encontrou alguns amigos. Disse que, por volta de 00h20, saiu do local, tendo "Gegê" como passageiro. Relatou que foram até a Avenida Fuad Assef Maluf, próximo ao Supermercado Santana, onde encontraram o Flávio e, após 30 minutos, deixou "Gegê" naquele local e levou Flávio até sua casa. Contou que, quando chegaram em frente a casa de Flávio, foram abordados por policiais militares, que o acusaram de participação em um roubo. Negou que tenha participado do crime.

Em juízo, o réu disse que, na data dos fatos, estava na tabacaria São Bento, em Nova Odessa, comemorando o aniversário de um amigo e ficou por lá até por volta de 00h40 e 1h00 da manhã e que não estava próximo de pizzaria. Negou que tenha participado do roubo. Informou que permaneceu na tabacaria até 00h40 e 00h50 e estava com uma moto preta, de propriedade de seu tio, mas que não se recordava da placa. Confirmou como sua a motocicleta que aparece em frente à tabacaria em um vídeo juntado aos autos, sendo que naquele momento aguardava outros amigos para ir embora. Disse que chegou à tabacaria por volta das 19h30 e estava com amigos no local. Contou que, ao sair da tabacaria, foi embora de moto com Gabriel, passou pela ponte que divide o bairro Jd. Picerno, enquanto seus amigos foram a pé, e pararam próximo ao supermercado Santana, onde continuou comemorando o aniversário de um amigo. Relatou que percebeu um início de confusão e viu o veículo roubado, VW GOLF, branco, em fuga da polícia, e, assim, todo mundo começou a correr. Disse que, naquela situação, decidiu ir embora junto com seu amigo Flávio, pois iria para sua casa, local onde foi abordado pela polícia. Reconheceu sua motocicleta em uma das imagens juntadas aos autos, onde estava ele com seu amigo Gabriel. Esclareceu que nessa foto, estava indo para as proximidades do supermercado Santana. Informou que possui 22 anos, é feirante, solteiro, e nunca respondeu a processo criminal. Disse que no dia dos fatos estava trabalhando e que "saiu do serviço no domingo às 2h30 da manhã e trabalhou até às 14h da tarde" (sic) e depois do serviço, encontrou-se na casa de um amigo chamado Gustavo, onde os policiais realizaram a abordagem e depois foi à tabacaria.

O que se vê dos autos, portanto, são provas firmes, fortes e categóricas a indicar a necessidade de responsabilização do acusado pela prática do crime de roubo. Os relatos da vítima, prestados na delegacia de polícia e em juízo, aliados aos

depoimentos prestados pelas testemunhas policiais são firmes, seguros e convincentes, e apontam o réu como o roubador.

Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima é extremamente importante para a caracterização da autoria do crime, mormente quando se encontra em consonância com as demais provas nos autos, o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

"REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Matéria exaustivamente analisada. Materialidade e autoria comprovadas. Relevância do depoimento das vítimas. Reconhecimento expressa e indubitavelmente realizado durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório, merecendo credibilidade. Não configuração de participação de menor importância. Inviável, outrossim, a desclassificação para o delito de favorecimento real. Não caracterizada condenação contrária à evidência dos autos. Cabimento de revisão apenas nas hipóteses taxativamente enumeradas e em que há evidente erro judiciário. Pedido não conhecido". (Revisão Criminal nº 0056126-17.2016.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, Colendo 7º Grupo de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel.: Exmo. Des. DE PAULA SANTOS, julg. em 19 de julho de 2018).

Além disso, o acusado foi preso em flagrante, o que é uma das mais cabais e convincentes provas da ocorrência do crime e de sua autoria, não devendo ser desprezada na formação da convicção do juízo, desde que não inquinada pelos elementos colhidos durante a instrução criminal. Neste sentido: JUTACRIM 43/251. Não há absolutamente nada que indique que as versões apresentadas pela vítima e pelas testemunhas policiais são inverídicas.

Com efeito, as vítimas reconheceram em diversas oportunidades o réu como sendo o autor do delito, bem como disse que o viu na ocasião por três vezes, uma em Sumaré, uma no momento em que foi abordado e uma para auxiliar o réu a ligar o veículo subtraído, bem como que o réu possuía características bem marcantes e estava com o capacete aberto, razão pela qual conseguiu ver nitidamente o rosto dele, o que indica que os reconhecimentos são fidedignos.

A defesa não trouxe absolutamente nada para comprovar as suas alegações, tendo em vista que desistiu da oitiva de todas as suas testemunhas.

Sequer a oitiva da testemunha Flávio, ouvida apenas na delegacia de polícia, que foi a pessoa abordada na garupa do réu pelos policiais militares, mas que não foi indiciada porque as vítimas não o reconheceram, comprovam que o réu não teria praticado o crime, tendo em vista que contou que, convenientemente, teria se separado do réu e ido à pé até sua casa, mais ou menos no momento que o crime teria ocorrido, bem como se encontrado posteriormente com ele.

As pequenas incongruências descritas nas alegações finais da defesa não estão comprovadas por outras provas produzidas em juízo e, muitas delas, sequer maculam as demais provas produzidas, como é o caso, por exemplo, o erro do nome pelo Ministério Público (fls. 241).

O réu pode, facilmente, abandonar o veículo e embarcar em motocicleta, bem como se livrar de uma arma de fogo em poucos segundos, não se sustentando a afirmação da defesa de que era impossível que ele estivesse em dois locais ao mesmo tempo.

As demais questões foram devidamente esclarecidas em juízo pelas vítimas e testemunhas, sendo que as vítimas, frise-se, confirmaram categoricamente o reconhecimento e reconheceram também em juízo.

E não há nada que macule o depoimento da vítima, que sequer conhecia o réu, circunstância que a torna insuspeita e confere elevado valor probatório ao seu relato:

"É possível que a condenação se escore na palavra da vítima, pois, embora suas declarações sejam marcadas por compreensível parcialidade, desse fato não há de inferir-se que são obrigatoriamente mentiras, se o ofendido não conhecia o acusado até então, não havendo motivo para que mentisse incriminando pessoa supostamente inocente" (TACrimSP - Ap. 1.254.673/2 - Rei. Salvador D'Andréa - j. 27.02.01).

Feitas tais considerações, considerando especialmente o reconhecimento feito pelas vítimas e que o réu não trouxe nenhuma prova capaz de afastar sua responsabilidade criminal, inegável que a pretensão punitiva deve ser julgada procedente, para o fim de condená-lo pela prática do roubo consumado.

Ressalto, por fim, que as causas de aumento do § 2º, inciso II, e § 2º-A, do artigo 157 do Código Penal, resultaram bem delineada nos autos, na medida em que o roubo foi praticado mediante o concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, pois está amplamente evidenciado pela prova oral produzida.

Assim, passo a fixar a pena do réu, respeitado o sistema trifásico, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu é primário, não possui antecedentes criminais e não há outras informações nos autos que sejam aptas a indicar que as demais circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis. Em razão disso, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de fixação, não há agravantes. Presente a atenuante da menoridade da relativa, que não tem o condão de reduzir a pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada.

Por fim, na terceira fase, não incide causa de diminuição de pena. Presentes, contudo, duas causas de aumento, uma prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porquanto o crime foi praticado em concurso, e a outra prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, já que o crime foi praticado mediante o uso de arma de fogo. Assim, considerando ainda o teor do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, aumento a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

O réu deverá iniciar o cumprimento de pena em regime FECHADO, em obediência aos parâmetros contidos no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, tendo em vista a quantidade de pena e por se tratar de crime praticado em concurso e mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo.

Inviável a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por conta da quantidade de pena e por se tratar de crime praticado mediante grave ameaça.

A respeito do valor dos dias-multa, observado o padrão econômico (art. 60 do CP) e o equivalente a um dia de trabalho, anoto inexistirem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP). Por essa razão, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR Caio Eduardo da Silva Claro, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, e o pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, fixado o valor da multa no mínimo legal, por infringir o artigo 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, I, do Código Penal.

O réu responde a este processo solto e não há razões para alterar o entendimento, notadamente porque não houve qualquer situação fática ulterior que denote o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 312 do CPP, razão pela qual concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas.

À míngua de pedidos, deixo de fixar valor de indenização.

Com o trânsito em julgado:

1) em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD;

2) notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP);

3) extraia-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade (art. 105 da Lei nº 7.210/84), ou provisório, em caso de recurso.

4) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal;

5) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal;

6) expeça-se certidão de honorários ao(s) advogados(as) nomeados(as).

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. C.

Nova Odessa, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA